

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5886/2552

นางอุดม ไทรเมือง
นายประทุม รักษาจิตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1401

โจทก์ใช้ทางพิพาทเป็นทางเข้าออกจากที่ดินของโจทก์สู่ทางสาธารณะตั้งแต่ปี 2532 ถึงปี 2544 โดยโจทก์มิได้ขออนุญาตจำเลยทั้งสองและจำเลยทั้งสองไม่คัดค้านการใช้ทางของโจทก์ แม้ว่าการใช้ทางพิพาทของโจทก์ตั้งแต่ปี 2532 ถึงปี 2537 โจทก์จะใช้โดยเข้าใจผิดว่าทางพิพาทอยู่ในที่ดินของโจทก์เอง ก็ถือได้ว่าโจทก์มีเจตนาถือเอาทางพิพาทเป็นทางเข้าออกจากที่ดินของโจทก์สู่ทางสาธารณะตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมาแล้ว มิใช่โจทก์เพิ่งใช้เป็นทางผ่านเข้าออกจากที่ดินของโจทก์ในปี 2537 เมื่อโจทก์ใช้ทางพิพาทต่อมาจนครบสิบปีก็ถือว่าโจทก์ได้ภาระจำยอมแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 20055 ตำบลบ้านซุง อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 8735 ที่โจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมอยู่กับผู้อื่น ทิศใต้ของที่ดินของโจทก์ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 11052 ของจำเลยทั้งสองโจทก์ได้ใช้ทางเดินและทางรถยนต์กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร ในที่ดินของจำเลยทั้งสองเป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะตั้งแต่ประมาณปี 2532 โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นทางตลอดไปเป็นเวลาประมาณ

12 ปีแล้ว ทางดังกล่าว จึงตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2544 จำเลยทั้งสองนำเสาปูน 3 ต้น มาปักแล้วใช้ลวดหนามซึ่งขวางปิดทางดังกล่าว ขอให้พิพากษาว่าทางดังกล่าวเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของโจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนเสาหินที่ปิดกั้นทางพิพาทออกไปและห้ามปิดทางพิพาทตลอดไป

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 11052 ตำบลบ้านซุง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาจากนางสุนทร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2517 ภายหลังจากที่นางสุนทรยกที่ดินทางด้านทิศเหนือให้เป็นถนนสาธารณะ จำเลยทั้งสองไม่ได้สอบเขตจึงเข้าใจว่านางสุนทรยกที่ดินให้ทำถนนตามแนวเขตที่ดินกับที่ดินของโจทก์ เมื่อโจทก์เข้ามาปลูกบ้านในปี 2532 โจทก์สร้างรั้วติดถนนสาธารณะ จำเลยทั้งสองไม่ได้ขัดขวางเพราะเข้าใจว่าโจทก์สร้างรั้วในที่ดินของโจทก์ จนกระทั่งปี 2537 โจทก์กับพวกขอรังวัดเพื่อแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวม จำเลยทั้งสองจึงทราบว่าแนวเขตที่ดินของจำเลยทั้งสองอยู่ลึกเข้าไปจากรั้วที่โจทก์ล้อม 3 ถึง 4 เมตร การที่โจทก์ใช้ทางเดินผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสองมาตั้งแต่ปี 2532 จึงเป็นการใช้โดยโจทก์สำคัญผิดว่าเป็นที่ดินของโจทก์ เมื่อโจทก์ทราบว่าทางพิพาทอยู่ในที่ดินของจำเลยทั้งสอง โจทก์มาติดต่อขอซื้อทางพิพาทจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่ขัดข้อง เพราะเห็นว่าโจทก์เป็นบุตรนายเหลือ ซึ่งเป็นอาจำเลยที่ 1 ดังนั้น อายุความการใช้ทางพิพาทของโจทก์จึงสะดุดหยุดลง นับเวลาการใช้ทางพิพาทเป็นเวลาเพียง 5 ปี ส่วนการใช้ทางพิพาทของโจทก์หลังจากนั้นเป็นการถือวิสาสะฉันทาติ ไม่มีลักษณะเป็นการใช้สิทธิโดยปรักษ์ ทางพิพาทจึงไม่ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินของจำเลยทั้งสองภายในเส้นสีเขียวตามแผนที่
วิวาทเอกสารหมาย จ.3 กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของ
โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนสิทธิดังกล่าวให้แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือ
เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง ให้รื้อถอนเสาหินและลวด
หนามออกจากทางพิพาทและห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิ
ของโจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่า
ทนายความ 3,000 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้
เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังได้ว่า โจทก์เป็น
เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 20055 ตำบลบ้านซุง อำเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 8735 ที่โจทก์ถือกรรมสิทธิ์ร่วม
กับผู้อื่น ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.1 และ จ.4 ทางด้านทิศใต้ของที่ดิน
ของโจทก์ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 11052 ของจำเลยทั้งสองตามสำเนาโฉนดที่ดิน
เอกสารหมาย จ.2 และแผนที่วิวาทเอกสารหมาย จ.3 จำเลยทั้งสองซื้อที่ดินโฉนด
เลขที่ 11052 มาจากนางสุนทร เมื่อปี 2517 ก่อนขายที่ดินให้จำเลยทั้งสอง นาง
สุนทรได้ยกที่ดินดังกล่าวทางด้านทิศเหนือให้เป็นทางสาธารณะ ปรากฏตามเส้นสีฟ้า
ในแผนที่วิวาทเอกสารหมาย จ.3 ปี 2532 โจทก์ปลูกบ้านในที่ดินของโจทก์และทำรั้ว
บ้านถึงแนวถนนสาธารณะดังกล่าวโดยโจทก์และจำเลยทั้งสองเข้าใจผิดว่าที่ดินของ
โจทก์มีแนวเขตทางด้านทิศใต้ติดถนนสาธารณะต่อมาปี 2537 โจทก์และผู้ถือ

กรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินโฉนดเลขที่ 8735 ขอรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ร่วม จึงทราบ
ว่าที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศใต้แนวเขตไม่ติดถนนสาธารณะ โดยมีที่ดินของจำเลย
ทั้งสองคั่นอยู่ จำเลยทั้งสองไม่รับรองแนวเขตให้ โจทก์กับพวกจึงไม่สามารถรังวัด
แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ร่วมได้ ต่อมาปี 2544 โจทก์ยอมนรื้อรั้วบ้านของโจทก์ที่ติดกับถนน
สาธารณะออก และทำรั้วบ้านใหม่ตามแนวเขตที่ติดกับที่ดินของจำเลยทั้งสอง จำเลย
ทั้งสองจึงรับรองแนวเขตให้โจทก์กับพวกจึงสามารถรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ร่วมได้
นับแต่โจทก์ปลูกสร้างบ้านในที่ดินของโจทก์ในปี 2532 โจทก์ได้ใช้ทางพิพาทในเส้นสี
เขียวตามแผนที่วิวาทเอกสารหมาย จ.3 เป็นทางเข้าออกจากที่ดินของโจทก์สู่ทาง
สาธารณะตลอดมา ต่อมาปี 2544 จำเลยทั้งสองจึงทำรั้วลวดหนามปิดกั้นไม่ยอมให้
โจทก์ใช้ทางดังกล่าวเป็นทางเข้าออก มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ทางพิพาทดังกล่าวตก
เป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์หรือไม่ คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าข้อ
เท็จจริงที่โจทก์นำสืบไม่ได้ความว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทโดยเจตนาให้ได้ภาระจำยอม
แต่เป็นเรื่องที่โจทก์ครอบครองใช้ทางพิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ อันเป็นเรื่องแย้ง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นคนละเรื่องกับภาระจำยอม
ทางพิพาทจึงไม่ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ ปัญหาจึงมีว่า โจทก์ใช้ทาง
พิพาทโดยเจตนาให้ได้ภาระจำยอมหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้จากทางนำสืบของ
โจทก์และจำเลยทั้งสองว่า โจทก์ใช้ทางพิพาทเป็นทางเข้าออกจากที่ดินของโจทก์สู่
ทางสาธารณะตั้งแต่ปี 2532 ถึงปี 2544 โดยโจทก์มิได้ขออนุญาตจำเลยทั้งสองและ
จำเลยทั้งสองไม่คัดค้านการใช้ทางของโจทก์แต่อย่างใด เห็นว่า แม้ว่าการใช้ทาง
พิพาทของโจทก์ตั้งแต่ปี 2532 ถึงปี 2537 โจทก์จะใช้โดยเข้าใจผิดว่าทางพิพาทอยู่
ในที่ดินของโจทก์เอง ก็ถือได้ว่าโจทก์มีเจตนาถือเอาทางพิพาทเป็นทางเข้าออกจาก
ที่ดินของโจทก์สู่ทางสาธารณะตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมาแล้ว หากโจทก์พึงใช้เป็น
ทางผ่านเข้าออกจากที่ดินของโจทก์ในปี 2537 ดังที่จำเลยแก้ฎีกาไม่ เมื่อโจทก์ใช้
ทางพิพาทต่อมาจนครบสิบปีก็ถือว่าโจทก์ได้ใช้ทางพิพาทโดยเจตนาให้ได้ภาระ

จำยอมแล้ว และเมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้ใช้ทางพิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยทางพิพาทจึงตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ชินวิทย์ จินดา แท้มแก้ว-พีรพล พิชยวัฒน์-พิสิฐ จูติภาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>